

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 moharrem 1427 – 21 février 2006

149^{ème} année

N° 15

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2006-459 du 15 février 2006, fixant l'augmentation spécifique de l'indemnité de procédure au personnel du corps du greffe du tribunal administratif ...	396
Décret n° 2006-460 du 15 février 2006, fixant l'augmentation spécifique de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes.....	396
Nomination d'une chargée de mission.....	397
Nomination de conseillers au tribunal administratif.....	397

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2006-463 du 15 février 2006, portant fixation de l'augmentation spécifique de l'indemnité de procédure allouée au corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire.....	397
---	-----

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2006-464 du 15 février 2006, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au deuxième protocole modifié, sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, et au quatrième protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes, annexés à la convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.....	398
Décret n° 2006-465 du 15 février 2006, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine touristique pour les années 2005-2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.....	398
Nomination d'un directeur.....	398

Ministère des Finances

Décret n° 2006-467 du 15 février 2006, portant transfert de reliquats de crédits d'engagement dans le cadre du budget de l'Etat (titre II).....	398
Décret n° 2006-468 du 15 février 2006, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture, à la pêche et à la navigation maritime bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 au titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.....	399
Nomination d'un ingénieur général.....	405

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret 2006-470 du 15 février 2005, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrain sises à la délégation de Raouad, gouvernorat de l'Ariana, nécessaires à la construction de l'échangeur de la Ghazala dans le cadre du dédoublement et de la modernisation de la Route Nationale n° 8 de la borne kilométrique 0.8 au niveau de la route locale n° 533 menant à Raouad, à la borne kilométrique 14.550 au niveau de la route menant à Borj Touil.....	405
--	-----

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2006-471 du 15 février 2006, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.....	406
Décret n° 2006-472 du 15 février 2006, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricoles classées en autres zones agricoles du gouvernorat de Médenine.....	407

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2006-473 du 15 février 2006, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Fawar » et ses annexes.....	407
Décret n° 2006-474 du 15 février 2006, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Mezzouna » et ses annexes.....	407
Décret n° 2006-475 du 15 février 2006, portant ratification de l'avenant à la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Mellita »...	408
Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	408

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Décret n° 2006-477 du 15 février 2006, fixant les modalités d'organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence.....	408
--	-----

Ministère des Technologies de la Communication

Attribution d'un congé pour la création d'entreprise.....	410
---	-----

Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine

Maintien en activité dans le secteur public.....	410
--	-----

Ministère de la Santé Publique

Nomination du directeur de l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Sfax.....	410
Attribution d'un congé pour la création d'entreprise.....	411

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Nomination d'un inspecteur général.....	411
---	-----

Ministère de l'Education et de la Formation

Maintien en activité dans le secteur public.....	411
--	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination du doyen de la faculté de droit de Sfax.....	411
Nomination du directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Sousse.....	411
Nomination du directeur de l'école supérieure de commerce de Tunis.....	411
Attribution d'un congé pour la création d'entreprise.....	411

Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Nomination de directeurs généraux.....	411

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	412

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2006-459 du 15 février 2006, fixant l'augmentation spécifique de l'indemnité de procédure au personnel du corps du greffe du tribunal administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 93-151 du 25 janvier 1993, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps du greffe du tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-887 du 19 mai 1997,

Vu le décret n° 2002-2825 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de procédure durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1261 du 9 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps du greffe du tribunal administratif au titre de l'année 2003,

Vu le décret n° 2004-1612 du 12 juillet 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps du greffe du tribunal administratif au titre de l'année 2004,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée à compter du 1er janvier 2006, une augmentation spécifique au titre de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps du greffe du tribunal administratif, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} janvier 2006
• Administrateur général du greffe	13
• Administrateur en chef du greffe	13
• Administrateur conseiller de greffe	13
• Administrateur du greffe	13
• Greffier principal	13
• Greffier	13
• Greffier adjoint	13
• Huissier du tribunal	13

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-460 du 15 février 2006, fixant l'augmentation spécifique de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et modifiée et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 92-2125 du 7 décembre 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps de greffes de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié,

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes de la cour des comptes,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée à compter du 1^{er} janvier 2006, une augmentation spécifique au titre de l'indemnité de procédure allouée au personnel du corps des greffes de la cour des comptes, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} janvier 2006
• Administrateur général de greffe de la cour des comptes	13
• Administrateur en chef de greffe de la cour des comptes	13
• Administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes	13
• Administrateur de greffe de la cour des comptes	13

Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} janvier 2006
• Greffier principal de la cour des comptes	13
• Greffier de la cour des comptes	13
• Greffier adjoint de la cour des comptes	13
• Huissier de la cour des comptes	13

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-461 du 15 février 2006.

Madame Aida Zehani épouse Cherif est nommée chargée de mission auprès du Premier ministre.

Par décret n° 2006-462 du 15 février 2006.

Sont nommés au grade de conseiller au tribunal administratif, les conseillers adjoints suivants :

- Chouikha Boussoukaya
- Moez Boubaker
- Hichem Hammi
- Imed Ghabri
- Mohamed Ghbara
- Hela Fourati
- Yosra Krifa
- Mohamed Ayadi
- Hichem Zouaoui
- Slim Briki
- Salwa Grira
- Mounir Arbi
- Mohamed Saidi
- Riad Rekik
- Olfa Elguiras
- Ali Abbassi
- Hassine Amara
- Anwar Mnasri
- Nedra Houas
- Hasna Ben Slimen.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2006-463 du 15 février 2006, portant fixation de l'augmentation spécifique de l'indemnité de procédure allouée au corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-850 du 11 mai 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2452 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée à partir du premier janvier 2006, une augmentation spécifique au titre de l'indemnité de procédure allouée au corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

(en dinars)

Grades	Montant mensuel de l'augmentation à partir du 1 ^{er} janvier 2006
Administrateur général de greffe de juridiction	13
Administrateur en chef de greffe de juridiction	13
Administrateur conseiller de greffe de Juridiction	13
Administrateur de greffe de juridiction	13
Greffier principal de juridiction	13
Greffier de juridiction	13
Greffier adjoint de juridiction	13
Huissier de juridiction	13

Art. 2. - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-464 du 15 février 2006, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au deuxième protocole modifié, sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, et au quatrième protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes, annexés à la convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2005-47 du 27 juin 2005, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au deuxième protocole modifié, le 3 mai 1996 et relatif à l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, et au quatrième protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes, adopté le 5 décembre 1995, annexés à la convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne au deuxième protocole modifié, le 3 mai 1996 et relatif à l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, et au quatrième protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes, adopté le 5 décembre 1995, annexés à la convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-465 du 15 février 2006, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine touristique pour les années 2005-2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine touristique pour les années 2005-2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen, conclu à Sanaa le 3 avril 2005.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine touristique pour les années 2005-2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen, conclu à Sanaa, le 3 avril 2005.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-466 du 15 février 2006.

Monsieur Moncef Riahi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur au groupe d'études et de recherches pour le suivi des relations Tuniso-Libyennes au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2006-467 du 15 février 2006, portant transfert de reliquats de crédits d'engagement dans le cadre du budget de l'Etat (titre II).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget telle que modifiée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004 et son article 35,

Vu la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances par l'année 2005,

Vu la loi n° 2005 - 103 du 15 décembre 2005, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2005,

Vu la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 2004 - 2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif.

Décète :

Article premier. - Est autorisé, le transfert de reliquats de crédit d'engagement au 31 décembre 2004 dans le cadre du budget de l'Etat (titre II) 7^{ème} partie (financement public) conformément au tableau indiqué ci- après :

Diminution				Augmentation			
C h	Art	Désignation	Montant en dinars	C h	Art	Désignation	Montant en dinars
16		Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire		17		Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
	07802	Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure	1716000		07802	Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure	1716000
			1716000				1716000

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-468 du 15 février 2006, fixant la liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture, à la pêche et à la navigation maritime bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par le paragraphe 7.5.1 au titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 et notamment le point 7.5 du titre II de ses dispositions préliminaires, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 36,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-1764 du 2 octobre 1995, fixant les listes des parties, pièces détachées et accessoires et produits utilisés dans la réparation, l'entretien ou le montage des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche

bénéficiant de la réduction des droits de douane à 10% et de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 99-833 du 12 avril 1999,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont fixés par la liste annexée au présent décret, les équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche et matériels et équipements destinés à être incorporés exclusivement dans les bateaux et embarcations autres que de plaisance ou de sport bénéficiant de l'exonération des droits de douane prévue par paragraphe 7.5.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Est abrogé, l'article premier du décret n° 95-1764 du 2 octobre 1995, sus-indiqué.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2006.

Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**Liste des équipements, matériels, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits
nécessaires à l'agriculture et à la pêche et matériels et équipements destinés à être incorporés
exclusivement dans les bateaux et embarcations maritimes autres que de plaisance ou de sport,
bénéficiant de l'exonération des droits de douane**

N° de position	Désignation des produits
Ex 01-06	- Bourdons d'abeilles destinés pour la pollinisation
Ex 03-01	- Alevins pour loups et dorades - Post larve de crevettes
Ex 03-07	- Naissains d'huître.
Ex 15-18	- Huiles incongelables.
Ex 23-09	- Aliments aquacoles (artémia, selco, granulé inerte) - Farine de poisson
Ex 25-30	- Terreau
Ex 27-03	- Tourbe
Ex 27-11	- Fluides frigorifiques.
Ex 36-04	- Fusées de signalisation et de détresse
Ex 39-01	- Granulés de polyéthylène destinés à la fabrication des serres agricoles.
Ex 39-08	- Granulés de polyamide destinés pour la fabrication des filets de pêche.
Ex 39-09	- Résines pour la construction navale et bacs aquacoles.
Ex 39-16	- Monofilaments en polyamide de 67 décitex et plus et dont la dimension de la coupe transversale excède 1 mm, utilisés dans la pêche.
Ex 39-17	- Pièces de raccordement en polyéthylène haute densité pour tuyaux d'irrigation. - Pièces de raccordement en polyéthylène haute densité et en polypropylène pour réseaux de chauffage des serres agricoles. - Pièces de raccordement en polypotudien.
Ex 39-20	- Films en plastique en E.V.A et en tri-couches pour serres agricoles. - Plaques en polycarbonate ou en verre et polycarbonate pour serres agricoles.
Ex 39.23	- Sacs en plastique du type " Rotbeg " utilisés dans le domaine agricole.
Ex 39-26	- Aspersoirs d'irrigation. - Gants pour insémination et fouilles rectales. - Goutteurs pour irrigation - Autres articles en plastique à usage technique pour moteurs marins, treuils et gouvernails
Ex 40.05	- Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc utilisées dans la construction navale.
Ex 40.09	- Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé pour moteurs marins, treuils et gouvernails.

Ex 40-10	- Courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé d'une circonférence supérieure ou égale à 120cm. - Courroies transporteuses d'une circonférence supérieure ou égale à 120cm.
Ex 40-11	- Pneumatiques neufs, en caoutchouc des types utilisés pour avions à usage agricole.
Ex 40-13	- Chambre à air, en caoutchouc des types utilisés pour avions à usage agricole.
Ex 40.16	- Articles à usage technique pour moteurs marins.
Ex 49.05	- Ouvrages cartographiques imprimés sous forme de livres ou de brochures destinés pour la pêche ou la navigation maritime.
Ex 54.02	- Fils de titrage 110cm / 1g et 110cm / 2g et fils de titrage supérieur à 1680 deniers pour la fabrication et le ramendage des filets de pêche.
Ex 54.04	- Monofilaments en polyamide de 67 décitex et plus, dont la dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, utilisés pour la pêche.
Ex 56.08	- Filets pour plancton dont l'ouverture de la maille est inférieure à 2 mm - Filets de pêche utilisés dans la pêcherie fixe ayant des nœuds du type knotless et dont la composition comprend du plomb. - Cordages utilisés dans les pêcheries fixes et dont la composition comprend du plomb.
Ex 70.19	- Fibres et laines de verre utilisées dans la construction navale.
Ex 72.08 à 72.12	- Tôles marines de type utilisé dans la construction navale.
Ex 73-03	- Tubes pour chaudières.
Ex 73.04	- Tuyaux en acier inoxydable alimentaire
Ex 73-07	- Pièces spéciales et raccords en acier galvanisé pour installation d'irrigation. - Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipements de lait. - Autres accessoires de tuyauterie non moulés.
Ex 73.15	- Chaînes en fonte, fer ou acier pour filets de pêche. - Chaînes d'ancre et d'amarrage pour les bateaux et embarcations maritimes. - chaînes en acier inoxydable alimentaires.
Ex 73-16	- Ancres d'un poids excédant 1000 Kg.
Ex 73.17	- Clous et pointes galvanisés ou zingués pour la construction navale.
Ex 73.18	- Autres vis en fonte, fer ou acier, rondelles, goupilles, chevilles, clavettes, écrous et goujons pour les équipements de pêche et navigation maritime.
Ex 73.20	- Autres ressorts en fonte, fer ou acier pour les équipements de la pêche et navigation maritime.
Ex 74-14	- Produits tissés métalliques (tamis filtre).
Ex 74.15	- Rondelles en cuivre pour les équipements de pêche et navigation maritime.
Ex 76.12	- Récipients cryobiologiques en aluminium.
Ex 79.07	- Anodes en zinc utilisées dans les bateaux et embarcations maritimes aux fins de la protection contre la corrosion.

Ex 82-14	- Tondeuses à main et outils interchangeables.
Ex 83.07	- Tuyaux flexibles en fer ou acier pour moteurs marins.
Ex 84-02	- Chaudières à vapeur pour bateaux et embarcations maritimes et leurs parties.
Ex 84-04	- Appareils auxiliaires pour chaudières de bateaux ou embarcations maritimes et leurs parties.
Ex 84-05	- Parties de générateurs de gaz.
Ex 84-06	- Parties de turbines à vapeur.
Ex 84-07	- Moteurs à allumage par étincelles pour avions à usage agricole.
Ex 84-08	- Moteurs à allumage par compression pour avions à usage agricole. - Moteurs à allumage par compression d'une puissance supérieure à 100 CV pour la propulsion des bateaux et embarcations maritimes.
Ex 84-09	- Pièces de moteurs pour avions à usage agricole. - Parties et pièces détachées des moteurs pour la propulsion des bateaux et embarcations maritimes.
Ex 84-11	- Pièces pour turboréacteurs pour avions à usage agricole.
Ex 84.12	- Parties de moteurs pneumatiques pour moteurs marins et moteurs hydrauliques.
Ex 84-13	- Parties des électropompes à axe vertical à l'exception des corps de pompes en fonte. - Parties d'élévateur à liquide. - Parties de pompes d'injection pour moteurs marins. - parties d'autres pompes à liquide.
Ex 84-14	- Parties de générateurs à piston. - parties de turbo compresseur à air ou à gaz. - parties de compresseur pour groupes frigorifiques.
Ex 84-15	- Clips et mécanismes pour système de ventilation latérale des serres agricoles. - parties d'appareils de conditionnement et de refroidissement de l'air.
Ex 84-18	- Evaporateurs. - condenseurs. - Parties de condenseurs. - Parties d'évaporateurs. - Accessoires de groupe frigorifique. - Parties de machines pour la fabrication de la glace en écaille destinée à la conservation des produits de la mer.
Ex 84-19	- Parties des autres machines et appareils du n° 84-19. - Echangeurs de chaleur.
Ex 84-21	- Crépines pour pompes. - Filtres et appareils de filtration pour station d'irrigation goutte à goutte. - Parties de centrifugeuses. - Filtres pour fluide frigorigène. - Filtres et appareils de filtration pour moteurs marins. - Autres parties d'appareils pour la filtration ou épuration des liquides ou des gaz . - Filtre à air pour moteurs d'avion à usage agricole.
Ex 84-22	- Parties de machines et appareils n° 84-22 autres que les machines à laver la vaisselle.

Ex 84-23	- Têtes électroniques, règles graduées dites « romaines » et anti- fraudes pour pont bascule.
Ex 84-24	- Asperseurs métalliques et pivot pour l'irrigation des grandes superficies. - Appareils à projeter, disperser ou pulvériser les matières liquides ou en poudre et leurs parties pour avions à usage agricole.
Ex 84-25	- Vérins hydrauliques de direction et nécessaires de vérins pour tracteurs et moissonneuses batteuses.
Ex 84-31	- Parties de chariots gerbeurs autopropulsés à moteur électrique du n° 84-27.
Ex 84-33	- Parties de machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles.
Ex 84-34	- Parties de machines à traire.
Ex 84-37	- Parties de machines pour le nettoyage, triage ou le calibrage des semences, grains ou légumes secs. - parties d'autres machines et appareils du n° 84-37.
Ex 84.38	- Parties de machines et appareils du n°84-38 autres que les machines de boulangerie et de pâtisserie.
Ex 84-67	- Outils pneumatiques autres qu'à moteurs électriques incorporés pour emploi à la main spécifique à la taille des arbres fruitiers, à la récolte et au ramassage des olives.
Ex 84-81	- Autres vannes en fonte ou en acier type papillons, murale ou à opercule automatique. - Vannes thermostatiques pour installations de chauffage géothermale. - Robinets vannes en acier inoxydable d'un diamètre supérieur à 2 pouces et bornes d'irrigation bridées. - Accessoires de protection de réseau hydraulique (clapets anti-retour et autres équipements similaires). - Doseurs de fertilisation pour station d'irrigation goutte à goutte. - Supports porte arroseur. - Goutteur pour irrigation. - Vannes pour installations frigorifiques. - Détendeurs pour installations frigorifiques. - Détendeurs pour moteurs marins. - Valves pour la transmission oléo hydraulique. - Vannes de prises d'eau pour bateaux ou embarcations maritimes. - Vannes régulatrices et distributeurs hydrauliques pour appareils de levage et de manutention de filets de pêche. - Robinet de contrôle pour avions à usage agricole.
Ex 84-83	- Train réducteur complet pour tracteur agricole type épicycloïdal. - Arbre de transmission en acier inoxydable pour pompe à axe vertical. - Arbre de transmission à cardon, type télescopique. - Vilebrequins pour moteurs diesel à 1 ou 2 cylindres de motoculteurs et minitracteurs. - Renvoi d'angle pour équipements de pompage. - Lignes d'arbre pour moteurs marins et leurs parties. - Réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse des moteurs marins et leurs parties. - Train réducteur complet pour moteur marin et moteur diesel à un ou deux cylindres pour mini-tracteurs et tracteurs agricoles. - Vilebrequins pour moteurs marins et leurs parties. - Paliers et coussinets pour moteurs marins.

Ex 84.84	- Pochettes de joints pour les moteurs marins pour la propulsion des bateaux et embarcations maritimes.
Ex 84-85	- Hélices pour moteurs d'avions agricoles et leurs pales. - Hélices pour moteurs marins pour la propulsion des bateaux et embarcations maritimes.
Ex 85-03	- Stator et rotor pour moteur électrique immergé.
Ex 85-07	- Accumulateurs électriques pour avions à usage agricole.
Ex 85-10	- Tendeuses pour moutons à moteur incorporé et accessoires.
Ex 85.11	- Dynamos et alternateurs pour moteurs marins. - Bougies d'allumage pour moteur pour avions à usage agricole.
Ex 85-26	- Appareils de radio détection.
Ex 85.30	- Feux de navigation maritime. - Combiné manocontact et signal d'alarme pour moteurs marins.
Ex 85-31	- Avertisseurs pour la protection contre l'incendie et appareils similaires pour les bateaux et embarcations maritimes.
Ex 85.36	- Douilles en porcelaine de type E40 pour lampes d'une tension aux bornes inférieure à 50 Volts et d'une puissance inférieure à 100 W utilisées dans la pêche à la lumière. - Fusibles pour échosondeurs. - Contacteurs, relais, interrupteurs, sectionneurs et commutateurs pour avions à usage agricole.
Ex 85.40	- Tubes cathodiques pour écho- sondeurs. - Tubes pour Hyperfréquence. - Magnétron. - Klystron. - Thyatron.
Ex 85.44	- Câbles de connexion munis de leurs extrémités pour appareils de navigation maritime.
Ex 87-08	- Parties, pièces et accessoires des tracteurs agricoles, y compris ceux à chenilles : * boîtes de vitesse complètes et leurs parties et accessoires. * ponts arrière complets et leurs parties et accessoires. * ponts avant- moteurs complets et leurs parties et accessoires. * essieu- avant complet. * boîtiers de direction et leurs parties. * nécessaires de prise de force. * distributeurs hydrauliques pour système de relevage. * embrayages complets et leurs parties et accessoires.
Ex 87-16	- Traîneau d'enrouleur d'irrigation.
Ex 89-07	- Brassières de sauvetage.
Ex 95.07	- Hameçons.
Ex 96-02	- Cire gaufrée.

NOMINATION

Par décret n° 2006-469 du 15 février 2006.

Monsieur Hemadi Ismail est nommé ingénieur général au ministère des finances.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret 2006-470 du 15 février 2005, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrain sises à la délégation de Raouad, gouvernorat de l'Ariana, nécessaires à la construction de l'échangeur de la Ghazala dans le cadre du dédoublement et de la modernisation de la Route Nationale n° 8 de la borne kilométrique 0.8 au niveau de la route locale n° 533 menant à Raouad, à la borne kilométrique 14.550 au niveau de la route menant à Borj Touil.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de l'Ariana,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public routier, pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, des parcelles de terrain sises à la délégation de Raouad, gouvernorat de l'Ariana, nécessaires à la construction de l'échangeur de la Ghazala dans le cadre du dédoublement et de la modernisation de la Route Nationale n° 8 de la borne kilométrique 0.8 au niveau de la route locale n° 533 menant à Raouad, à la borne kilométrique 14.550 au niveau de la route menant à Borj Touil, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	820 818	5698	6h21a20ca	11a05ca 01a71ca (parts indivises des propriétaires mentionnés à gauche dans les parcelles indiquées à droite)	1- Ali Ben Salah Ben Ali Rebai 2- Ali Ben Mohamed Ben Abdallah Rebai 3- Alu Ben Belgacem Ben Salah Rebai 4- Ali Ben Mohamed Ben Belgacem Ben Sahah Rebai 5- Ifa 6- Khelifa, les deux derniers enfants de Khemaïes Ben Abdallah Rebai 7- Torkia Bent Ali Ben Belgacem Ben Salah Mejri 8- Taoufik Ben Belgacem Ben Salah Ben Ahmed Mejri 9- Kamel 10- Ibrahim 11- Faïçah 12- Wassila 13- Zeïneb, les cinq derniers enfants de Mohamed Ben Taïeb Ben Ali Rebai 14- Ali Ben Mohamed Ben R'hima 15- Moncef Ben Hédi Ben Sadok Kallel 16- Khelifa Ben Othmane Ben Khelifa Abidi 17- Mohamed Ben Chedhli Ben Taher Marwan 18-Souad Bent Mohamed Yahyaoui 19- Ammar Ben Khemaïes Ben Abdalhah Rebai 20- Mekki Ben Omar Ben Messaoud Rebai 21- Fedha Bent Bouraoui Ben Salah 22- Nejia Bent Bechir Kouka 23- Abdelhamid 24- Mongia 25- Hayet, les trois derniers enfants de Habib Ben Mohamed Ben Ali Bougamha 26- Abdelhamid Ben Ali Ben Mohamed Mejri 27- Zohra Bent Mansour Kessir 28- Mohamed Ben Omar Ben Salah Mahjoub 29- Fatma Bent Mohamed Triâa 30- Fatma Bent Mohamed Ben Hassan Sfaxi 31-Mohamed Hédi 32- Omar 33- Mustapha 34- Khaddouja 35- Rabiaâ 36- Mohsen 37- Hamda, les sept derniers enfants de Ali Ben Hamda Ben Ali Ben Haj Hamda Sfaxi 38- Amara

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					Ben Mohamed Ben Ahmed Rebai 39- Sadok Ben Ahi Ben Ahmed Rebai 40- Sadok Ben Arbi Bougamha 41- Abdelaziz Ben Taïeb Ben Mahmoud Kchou 42- Mongi Ben Ali Ben Belgacem Rebai 43- Taleb Ben Abdelmajid Ben Ali Abid 44- Khaled Ben Mohamed Ben Moubarak 45- Hédi Ben Mohamed Rekik 46- Hamadi 47- Lotfi, les deux derniers enfants de Arbi Ben Mohamed Bougamha 48- Mohamed Habib Ben Mohamed Ben Jemii Salem 49- Mohamed Ben Messaoud Ben Mohamed Ben Abdallah Hamza 50- Fatma Bent Ali Ben Hamda Sfaxi 51- Houcine 52- Faiza 53 Nesrine 54- Fatma, les quatre derniers enfants de Ammar Ben Khemaïes Rebai
2	1 2 3 4	2650 Ariana	15h30a74ca	037a78ca 03a35ca 07a34ca 01a07ca	L'association coopérative de construction "La Ghazala"

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2006-471 du 15 février 2006, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres

agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Béja consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 8 septembre 2005,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, faisant partie du titre foncier n° 150560 d'une superficie de 2ha 40 ares, classée en zones de sauvegarde, sise dans la région de Sommen à la délégation de Béja Sud au gouvernorat de Béja, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une prison civile.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja fixées par le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-472 du 15 février 2006, portant changement de la vocation de deux parcelles de terre agricoles classées en autres zones agricoles du gouvernorat de Médenine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-691 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Médenine consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 22 février 2005,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est changée, la vocation des deux parcelles de terre agricoles, classées en autres zones agricoles, d'une superficie de 2ha 39 ares 51ca, sises à la délégation de Médenine Sud au gouvernorat de Médenine, telle qu'elles sont indiquées sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'extension de la zone industrielle dans la région.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Décret n° 2006-473 du 15 février 2006, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Fawar » et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1er août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Décrète :

Article premier. - Est approuvée, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signée à Tunis le 28 octobre 2005 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que « titulaire » et la société « First African Petroleum Consortium Ltd (FAPCO) » en tant que « qu'entrepreneur » d'autre part, relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « FAWAR ».

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-474 du 15 février 2006, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Mezzouna » et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995 fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1er août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Décrète :

Article premier. - Est approuvée, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signée à Tunis le 28 octobre 2005 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que « titulaire » et la société « First African Petroleum Consortium Ltd (FAPCO) » en tant « qu'entrepreneur » d'autre part, relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « MEZZOUNA ».

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-475 du 15 février 2006, portant ratification de l'avenant à la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Mellita ».

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 99-3 du 11 janvier 1999, portant approbation de la convention et ses annexes relatives au permis « Mellita » et signées à Tunis le 23 avril 1998, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la Société « Ecumed Petroleum Grombalia Ltd » d'autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du Comité Consultatif des Hydrocarbures,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1er août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 27 juin 2005.

Décrète :

Article premier. - Est approuvé, l'avenant signé le 17 octobre 2005 entre l'Etat Tunisien d'une part, les sociétés « Petro Canada (Mellita) Inc » et « Mellita Petroleum Corporation » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières d'autre part et relatif à la modification de l'article 3 du cahier des charges annexé à la convention régissant le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Mellita ».

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

DEROGATION

Par décret n° 2006-476 du 15 février 2006.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Fadhel Zerelli une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une année à compter du 1er mars 2006.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2006-477 du 15 février 2006, fixant les modalités d'organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996 et la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, et notamment son article 10 bis (nouveau),

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de l'administration centrale, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 96-1567 du 9 septembre 1996, fixant les modalités d'organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-324 du 7 février 2000,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004,

Vu l'avis des ministres de la justice et des droits de l'homme et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation administrative et financière du conseil de la concurrence et les modalités de son fonctionnement, conformément aux dispositions de l'article 10 bis (nouveau) de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 susvisée relative à la concurrence et aux prix, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Section première. - Le président du conseil

Art. 2. - Le président du conseil de la concurrence assure la gestion administrative et financière du conseil, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Il est l'ordonnateur du budget du conseil. Il conclut les marchés conformément aux modalités et aux conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.

Art. 3- Le président du conseil peut déléguer une partie de ses prérogatives dans le domaine administratif et financier et sa signature aux vice-présidents ou aux chefs des structures administratives relevant du conseil de la concurrence.

En cas d'absence, d'empêchement ou d'impossibilité d'exercer ses fonctions, le premier vice-président assure le fonctionnement du conseil et en cas d'absence de celui-ci, il appartient au deuxième vice-président d'assurer ladite mission.

Art. 4. - Est créé, un bureau d'ordre central rattaché directement au président du conseil de la concurrence. Il assure l'enregistrement des arrivées et l'envoi du courrier et la transmission des documents relatifs aux activités juridictionnelles et consultatives au greffe du conseil.

Section deuxième. - Le secrétariat permanent

Art. 5. - Le secrétariat permanent du conseil de la concurrence, prévu à l'article 11 (nouveau) de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, est chargé d'assister le président du conseil de la concurrence dans l'administration interne du conseil, de tenir le greffe, d'assurer le suivi des dossiers qui lui sont soumis pendant toutes les étapes de la procédure, de permettre aux parties d'y avoir accès, d'exécuter toute autre tâche qui lui sera confiée par le président du conseil de la concurrence et de participer aux travaux d'élaboration et de diffusion du rapport annuel.

Art. 6. - Le secrétariat permanent du conseil de la concurrence est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Sont rattachées au secrétariat permanent, les structures suivantes :

- 1) Le greffe du conseil.
- 2) Le service des affaires administratives.
- 3) Le service des affaires financières.
- 4) Le service de la documentation et de l'informatique.

Art. 7. - Le greffe du conseil est chargé, notamment, des tâches suivantes :

- enrôler et enregistrer les requêtes et les dossiers consultatifs,
- préparer les décisions d'affectation des dossiers aux rapporteurs,
- tenir les originaux des dossiers juridictionnels et consultatifs selon le modèle établi par le règlement intérieur du conseil,
- veiller à l'exécution des mesures prises dans le cadre de l'instruction,
- communiquer le rapport de clôture de l'instruction aux parties concernées,
- veiller à la préparation matérielle des séances de l'assemblée plénière et des sections,
- conserver les originaux des décisions et avis rendus par le conseil,
- notifier les décisions du conseil aux intéressés,
- transmettre les avis au ministre chargé du commerce,
- délivrer des copies des décisions du conseil aux intéressés,
- transmettre les originaux des dossiers juridictionnels, objet d'un recours en appel, au tribunal administratif.

Le greffe du conseil est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 8. - Le service des affaires administratives est chargé de la gestion administrative des ressources humaines du conseil, d'élaborer les programmes de formation pour les cadres et les agents et de veiller à leur exécution et suivi.

Le service des affaires administratives est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 9. - Le service des affaires financières est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de fonctionnement et d'équipement.

Le service des affaires financières est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 10. - Le service de la documentation et de l'informatique est chargé, notamment, des tâches suivantes :

- gérer la bibliothèque,
- répertorier, organiser, classer, conserver et entretenir les dossiers et documents qui lui sont confiés,
- tenir les archives du conseil conformément aux textes en vigueur,
- assurer l'exploitation et la maintenance des outils, équipements et programmes informatiques du conseil, ainsi que leur développement,

- connecter le conseil avec les différents réseaux informatiques,
- veiller au bon fonctionnement de l'unité de la documentation.

Le service de la documentation et de l'informatique est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art. 11. - Les chefs des structures du secrétariat permanent sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé du commerce conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

CHAPITRE DEUX

Organisation financière

Art. 12. - Le président du conseil de la concurrence prépare le projet du budget.

Ledit budget est reparti en deux titres :

- Titre 1 : le budget de fonctionnement,
- Titre 2 : le budget d'équipement.

Art. 13. - Le budget du conseil comprend les prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement ordinaire du conseil et la réalisation de son programme d'investissement.

Art. 14. - Le conseil applique un modèle de comptabilité fixé par le ministre chargé des finances.

Art. 15. - Est désigné auprès du conseil, un comptable chargé des opérations de paiement de ses dépenses.

CHAPITRE TROIS

Le régime de rémunération

Art. 16. - La rémunération du président du conseil de la concurrence est fixée par décret.

Les deux vice-présidents continuent à bénéficier de leurs rémunérations d'origine.

Art. 17. - Le rapporteur général bénéficie des avantages de directeur général d'administration centrale.

Il est attribué par décret, sur proposition du ministre chargé du commerce et sur demande du président du conseil de la concurrence, aux rapporteurs qui remplissent les conditions de nomination dans l'un des emplois fonctionnels prévus par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé, les avantages afférents à ces emplois.

Art. 18. - Outre les rémunérations et les indemnités rattachées à leur grade, les vice-présidents, les membres, le rapporteur général, le secrétaire permanent et les rapporteurs non contractuels bénéficient d'une indemnité spécifique.

Le montant de cette indemnité est fixé par décret.

CHAPITRE QUATRE

Modalités de fonctionnement du conseil de la concurrence

Art. 19. - Le président du conseil de la concurrence arrête le calendrier des audiences ainsi que l'ordre du jour de chaque séance.

L'ordre du jour de chaque audience, ainsi que la convocation à la séance, sont adressés à tous les membres du conseil, aux parties concernées, au rapporteur général, au rapporteur désigné ainsi qu'au ministre chargé du commerce.

Art. 20. - Le secrétaire permanent est chargé d'accomplir les formalités de notification des décisions du conseil de la concurrence aux parties concernées, conformément à l'article 21 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 susvisée.

Le ministre chargé du commerce est informé de toutes les décisions prises par le conseil par lettre portant la signature du président du conseil.

CHAPITRE CINQ

Dispositions finales

Art. 21. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 96-1567 du 9 septembre 1996, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-324 du 7 février 2000 susvisé.

Art. 22. - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme, le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le président du conseil de la concurrence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE Par décret n° 2006-478 du 15 février 2006.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Guattoufi, agent de guichet à l'office national des postes, un congé pour la création d'entreprise, pour une année renouvelable une seule fois.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2006-479 du 15 février 2006.

Monsieur Habib Ben Hassan, chargé de recherches à l'institut national du patrimoine est maintenu en activité pour une période d'une deuxième année à compter du 1er janvier 2006.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION Par décret n° 2006-480 du 15 février 2006.

Le docteur Ali Ayadi, professeur hospitalo-universitaire en médecine à la faculté de médecine de Sfax, est nommé directeur à l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Sfax pour une période de trois (3) ans.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2006-481 du 15 février 2006.

Il est accordé à Monsieur Tounsi Bechir, technicien supérieur principal de la santé publique à l'hôpital de circonscription de Mateur, un congé pour la création d'entreprise pour une période d'un an renouvelable une seule fois.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATION

Par décret n° 2006-482 du 15 février 2006.

Monsieur Abdallah Hadroug, administrateur général, est chargé des fonctions d'inspecteur général au ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-483 du 15 février 2006.

Madame Leïla Laiba épouse Bouzaidi, professeur principal hors classe de l'enseignement, chargée des fonctions de directeur général du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire, est maintenue en activité pour une période d'une année à compter du 1er avril 2006.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-484 du 15 février 2006.

Monsieur Nouri Mzid, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté de droit de Sfax, à compter du 2 novembre 2005.

Par décret n° 2006-485 du 15 février 2006.

Monsieur Khaled Bouzouita, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Sousse, pour une nouvelle période, à compter du 19 décembre 2005.

Par décret n° 2006-486 du 15 février 2006.

Monsieur Hafedh Ben Abdennebi, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure de commerce de Tunis, à compter du 25 novembre 2005.

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2006-487 du 15 février 2006.

Il est accordé à Monsieur Houssein Makhoulouf, ouvrier à la faculté des sciences de Monastir, un congé pour la création d'entreprise pour une durée d'une année renouvelable une seule fois.

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-488 du 15 février 2006.

Monsieur Mourad Bdir, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du centre de recherches et des technologies des eaux à la technopole de Borj Cedria, à compter du 20 décembre 2005.

Par décret n° 2006-489 du 15 février 2006.

Monsieur Sassi Ben Nasrallah, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du centre de recherches et des technologies de l'énergie à la technopole de Borj Cedria, à compter du 16 décembre 2005.

Par décret n° 2006-490 du 15 février 2006.

Monsieur Abdelwahed Ghorbel, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du centre de biotechnologie à la technopole de Borj Cedria, à compter du 20 décembre 2005.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 DECEMBRE 2005

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	7 487 552
Avoirs en devises	5 983 256 207
Comptes de coopération économique	338 531 561
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	14 997 826
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 347 934
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement	6 946 360
Effets à l'encaissement	20 099 369
Portefeuille-titres de participation	26 958 811
Immobilisations	22 547 154
Débiteurs divers	24 055 558
Comptes d'ordre et à régulariser	168 193 308
	7 487 366 515
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 619 851 237
Comptes courants des banques et des établissements financiers	106 759 686
Comptes du Gouvernement	936 401 869
Engagements envers les étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	190 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 651 740
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	512 193 887
Engagements en devises envers les IAT	739 259 391
Comptes étrangers en devises	111 704 778
Autres engagements en devises	56 557 214
Comptes de coopération économique	351 385 223
Déposants d'effets à l'encaissement	21 640 607
Ecarts de conversion et de réévaluation	41 997 827
Créditeurs divers	14 032 627
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	10 003 689
Comptes d'ordre et à régulariser	621 551 267
Capital	6 000 000
Réserves	81 314 262
Résultats reportés	61 211
	7 487 366 515

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 10 JANVIER 2006**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	7 487 552
Avoirs en devises	5 897 139 220
Comptes de coopération économique	330 511 492
Concours aux étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	32 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	63 837 180
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 347 934
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement	12 565 997
Effets à l'encaissement	13 079 990
Portefeuille-titres de participation	26 958 811
Immobilisations	22 683 154
Débiteurs divers	23 943 128
Comptes d'ordre et à régulariser	29 740 075
	7 334 239 408
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 789 960 824
Comptes courants des banques et des établissements financiers	80 746 545
Comptes du Gouvernement	1 024 214 890
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 651 740
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	512 193 887
Engagements en devises envers les IAT	703 552 587
Comptes étrangers en devises	105 836 767
Autres engagements en devises	56 557 214
Comptes de coopération économique	343 365 154
Déposants d'effets à l'encaissement	14 752 383
Ecart de conversion et de réévaluation	41 997 827
Créditeurs divers	12 952 889
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	9 258 292
Comptes d'ordre et à régulariser	484 822 891
Capital	6 000 000
Réserves	81 314 307
Résultats reportés	61 211
	7 334 239 408

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 20 JANVIER 2006**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	38 206 014
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	7 582 999
Avoirs en devises	5 839 187 162
Comptes de coopération économique	330 439 199
Concours aux étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	125 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	90 252 445
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	555 347 934
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 053 125
Compte courant postal	4 740 466
Valeurs en cours de recouvrement	4 548 485
Effets à l'encaissement	16 472 227
Portefeuille-titres de participation	26 958 811
Immobilisations	22 711 040
Débiteurs divers	24 154 708
Comptes d'ordre et à régulariser	30 527 996
	7 392 127 881
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 672 893 741
Comptes courants des banques et des établissements financiers	310 301 678
Comptes du Gouvernement	1 060 591 306
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 651 740
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	513 482 627
Engagements en devises envers les IAT	663 095 782
Comptes étrangers en devises	47 314 610
Autres engagements en devises	56 557 214
Comptes de coopération économique	343 292 862
Déposants d'effets à l'encaissement	18 763 813
Ecarts de conversion et de réévaluation	41 997 827
Créditeurs divers	13 425 517
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	9 258 292
Comptes d'ordre et à régulariser	487 125 213
Capital	6 000 000
Réserves	81 314 448
Résultats reportés	61 211
	7 392 127 881